

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6019/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย ชีระศักดิ์ หรือ จีระศักดิ์ หรือ ณัฐ  
พล ถนอมศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30, มาตรา 77, มาตรา  
82

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน ส. ผู้รับอนุญาตสามารถจัดหางานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ความจริงจำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวและไม่สามารถจัดหางานให้ประชาชนไปทำงานในต่างประเทศได้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานก็เพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น จึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางพิมวิภา ถนอมศักดิ์ ซึ่งหลบหนีได้ร่วมกันจัดหางานแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยเรียกและรับค่าบริการโดยมิได้รับ

อนุญาต และจำเลยกับพวกโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดง  
ข้อความอันเป็นเท็จว่าจำเลยกับพวกเป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานสยาม  
เอ็ม เอ จำกัดผู้รับอนุญาต สามารถจัดหางานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่าง  
ประเทศซึ่งความจริงจำเลยกับพวกไม่ได้เป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน  
สยาม เอ็ม เอ จำกัด และไม่สามารถจัดหางานให้ประชาชนไปทำงานในต่างประเทศ  
ได้ โดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนหลงเชื่อจึงไปสมัครงาน ทำให้จำเลยกับ  
พวกได้ไปซึ่งเงินค่าสมัครและค่าบริการจากนายประเสริฐ มีสามี เป็นเงิน 3,000  
บาท นายสมคิด บุญชู และนางไพเราะ พัฒนาพรณ เป็นเงินคนละ 4,500 บาท ขอ  
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83, 91 พระราชบัญญัติ  
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 77, 82 และให้จำเลยคืนเงิน  
จำนวน 12,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
341 และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 77,  
82 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ริ้งกระทงลงโทษ ข้อหา  
ฉ้อโกง จำคุก 2 ปี ข้อหาผิดพระราชบัญญัติจัดหางานจำคุก 1 เดือน รวมเป็นจำคุก 2  
ปี 1 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 3,000 บาทแก่นายประเสริฐ มีสามี ผู้เสียหาย คำขออื่น  
นอกจากนี้ให้ยก

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานแสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานซึ่ง  
เป็นบทหนัก ให้จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนเงินให้นายสมคิดบุญชู กับนายไพเราะ พัฒนา

พरण ผู้เสียหายคนละ 3,500 บาทด้วยข้อหาจ้างงานโดยมิได้รับอนุญาตให้ยก  
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกมีว่าจำเลยกระทำความ  
ผิดฐานจ้างงานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอัน  
เป็นเท็จว่า จำเลยเป็นตัวแทนจ้างงานของบริษัทจ้างงานสยาม เอ็ม เอ จำกัด  
ผู้รับอนุญาตสามารถจ้างงานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ความ  
จริงจำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวและไม่สามารถจ้างงานให้ประชาชน  
ไปทำงานในต่างประเทศได้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจ้างงานให้แก่ผู้เสียหาย  
แต่อย่างใด เพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจ้างงานก็เพื่อให้ได้เงินค่าบริการ  
จากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิดฐานนี้

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ